

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
KHU VỰC 4 - HƯNG YÊN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: 59/2025/HS-ST

Ngày 30 – 9 – 2025

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN KHU VỰC 4 - HƯNG YÊN**

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có;

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Đỗ Văn Mười.

Các Hội thẩm nhân dân:

1. Ông Nguyễn Văn Kháng.

2. Ông Đào Văn Khanh.

- Thư ký phiên tòa: Ông Lê Tiến Đạt – Thư ký Tòa án nhân dân khu vực 4, tỉnh Hưng Yên.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân khu vực 4 - Hưng Yên tham gia phiên tòa: Bà Phạm Thị Thúy – Kiểm sát viên.

Trong các ngày 27 và 30 tháng 9 năm 2025 tại Trụ sở Tòa án nhân dân khu vực 4 - Hưng Yên, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 39/2025/HSST ngày 12 tháng 9 năm 2025, Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 49/2025/QĐXXST-HS ngày 16 tháng 9 năm 2025, đối với bị cáo:

Nguyễn Lê H, sinh năm 1988.

Nơi thường trú: Thôn T, xã T, tỉnh Hưng Yên; Nơi tạm trú: Thôn T, xã Y, tỉnh Hưng Yên; Nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Lê K và bà Phạm Thị D; vợ: Nguyễn Thị T; con: Có 03 con, con lớn nhất sinh năm 2014, con nhỏ nhất sinh năm 2023; tiền án, tiền sự: Chưa có. Nhân thân: Ngày 20/9/2023 bị Công an tỉnh H xử phạt hành chính về hành vi điều khiển xe tham gia giao thông mà trong hơi thở có nồng độ cồn. Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú. Có mặt tại phiên tòa.

Người bào chữa cho bị cáo: Luật sư Nguyễn Thế T1 – Công ty L, Đoàn luật sư Thành phố H, có mặt.

Địa chỉ: Tầng E, Lô A BT4-3 dự án nhà ở T, phường Đ, Thành phố Hà Nội.

Bị hại: Chị Ngô Thị T2, sinh năm 1987 (đã chết).

Đại diện gia đình bị hại: Anh Phạm Văn D1, sinh năm 1979 (là chồng thị T2), có mặt.

Cháu Phạm Anh T3, sinh ngày 09/12/2019, là con anh D1 chị T2.

Cháu Phạm Thanh T4, sinh ngày 18/02/2009, là con anh D1 chị T2.

Đại diện cho các cháu: Anh Phạm Văn D1, là bố các cháu.

Đều có địa chỉ: T6, xã V, tỉnh Hưng Yên.

*Đại diện theo ủy quyền của anh D1: Anh Ngô Văn T5, sinh năm 1989, có mặt.
Địa chỉ: Thôn A, xã T, tỉnh Hưng Yên.*

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Khoảng 17 giờ 00 ngày 27/02/2025, Nguyễn Lê H điều khiển xe mô tô biển số 89E1 - 684.59 (có giấy phép lái xe hợp lệ) từ thị trấn V, huyện V (nay là xã V), tỉnh Hưng Yên theo đường ĐT379 chiều Hà Nội - Hưng Yên để về nhà ở thôn T, xã T. Khoảng 17 giờ 15 phút cùng ngày, H điều khiển xe đi đến đoạn ngã tư giao nhau gần cây xăng Q, thuộc địa phận xã T (nay là xã V) thì thấy chị Ngô Thị T2, sinh năm 1987, HKTT: Trạm thực nghiệm, xã L, huyện V, tỉnh Hưng Yên (nay là xã V, tỉnh Hưng Yên) điều khiển xe mô tô biển số 89K2 - 037.61 (có giấy phép lái xe hợp lệ), đang di chuyển từ từ đi sang đường đến gần dải phân cách giữa đường. Lúc này, H đang điều khiển xe đi ở làn giữa (chiều đường H - Hưng Yên có 03 làn xe), thấy xe của chị T2 đang đi sang đường nhưng nghĩ chị T2 điều khiển xe sẽ nhường đường cho xe của H đi trước vì H đi ở đường ưu tiên nên H vẫn điều khiển xe đi thẳng vào khu vực ngã 4 giao nhau và không giảm tốc độ để đảm bảo an toàn. Khi xe chị T2 từ từ đi ngang sang đường, đến làn thứ 2 thì bánh lốp phía trước xe của H đã đâm vào phần khung kim loại bảo vệ yếm xe bên phải của chị T2 làm cả 02 người và 02 phương tiện đều bị đổ ra đường. Chị T2 bị chấn thương sọ não, chấn thương ngực kín được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện V, đến ngày 28/02/2025, do vết thương nặng nên gia đình đã xin đưa chị T2 về nhà, sau đó chị T2 tử vong tại nhà vào ngày 01/03/2025. H bị thương ở chân, được đưa đến khám, điều trị tại Trung tâm Y tế V1 từ ngày 27/02/2025 đến 03/3/2025 thì ra viện và không có yêu cầu đề nghị gì.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Phòng C1 Công an tỉnh H đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm các phương tiện liên quan. Kết quả khám nghiệm hiện trường như sau: Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn giao thông là khu vực ngã tư giao nhau giữa đường ĐT379 với đường đi vào thôn Á, xã V, tỉnh Hưng Yên. Vị trí xảy ra tai nạn giao thông trên mặt đường ĐT379, chiều Hà Nội - Hưng Yên. Mặt đường được trải nhựa tương đối bằng phẳng, rộng 9,6m, được chia làm 03 làn đường bởi vạch sơn trắng. Trước ngã tư nơi xảy ra tai nạn giao thông, có các biển báo cảnh báo nguy hiểm "đi chậm", "giao nhau với đường không ưu tiên", "vị trí người đi bộ sang đường", "chỗ quay xe" và nhiều gờ giảm tốc màu vàng. Tại hiện trường để lại các dấu vết và phương tiện như sau: Vết cào xước mặt đường (ký hiệu 1) kích thước (2,4x0,01)m, cách mép chuẩn (mép đường bên phải chiều Hà Nội – Hưng Yên) 4,25m – 1m. Đo từ đầu dấu vết (1) về phía Hưng Yên 03m là điểm đầu vết cào xước mặt đường (ký hiệu 2), có kích thước (2,6x0,7)m, cách mép chuẩn 2,2m - 1,7m. Đo từ điểm đầu vết (2) về hướng Hưng Yên 2,8m là vị trí trục bánh trước xe mô tô biển số 89E1 - 684.59 (ký hiệu 3), xe đổ nghiêng trái, đầu xe hướng Hà Nội, đuôi xe hướng Hưng Yên, cách mép chuẩn 1,8m – 1,15m. Đo từ tâm trục sau xe (3) về phía Hưng Yên 2,7m là tâm đám mảnh vỡ nhựa (ký hiệu 4), kích thước (0,46x0,4)m,

cách mép chuẩn 3,2m. Đo từ tâm dấu vết 4 về hướng Hưng Yên 0,8m là vị trí trực trước bánh xe mô tô biển số 89K2 - 037.61(ký hiệu 5), xe đổ nghiêng phải, đầu xe hướng Hà Nội, đuôi xe quay hướng Hưng Yên, cách mép chuẩn 2,6m – 2,2m. Kết thúc khám nghiệm hiện trường, phòng C1 đã thu giữ 02 phương tiện nói trên, Giấy đăng ký của xe mô tô biển số 89E1 - 684.59, giấy phép lái xe hạng A1 của H, giấy chứng nhận bảo hiểm dân sự bắt buộc của chủ phương tiện và rà soát hiện trường, thu giữ video từ camera an ninh của địa phương ghi lại được hình ảnh vụ tai nạn, niêm phong ký hiệu T1.

Kết quả khám nghiệm phương tiện, phát hiện các dấu vết để lại trên xe mô tô biển số 89E1 - 684.59 như sau: Vành bánh xe phía trước có vùng cà xước làm mài mòn kim loại; lốp bánh xe phía trước bị trượt xước mài mòn cao su; trục bánh xe phía trước bị lực tác động đẩy bánh xe sát vào bình máy theo chiều từ trước về sau. Mặt trước dưới mặt nạ bên phải của xe có vết mài trượt mất lớp sơn; mặt ngoài bên phải mặt nạ xe có dấu vết mài, trượt, xước in hằn. Ốp nhựa đèn chiếu sáng, có vết cà xước làm mài mòn nhựa. Tay côn bên trái bị gãy rời khỏi vị trí ban đầu, mỏm ngoài tay côn còn để lại vết cà xước mài mòn cao su. Toàn bộ cánh yếm hai bên đều bị cà xước nhựa, bung bật khỏi gờ hãm. Chấn bụn phía trước bị nứt vỡ mất mảnh, trên bề mặt này có vùng cà xước làm mài mòn nhựa, bám dính tạp chất màu nâu - đỏ - xanh. Cần số bên trái bị cong vênh do lực tác động từ trái qua phải, từ trước về sau, mỏm ngoài cần số có vết cà xước làm mài mòn cao su, kim loại có dính tạp chất màu trắng. Đế chân phía trước bên trái, giá đỡ cần để chân phía sau bên trái, ốc trục phía sau bên trái đều để lại các dấu vết, cà xước, mài mòn kim loại. Xe mô tô biển số 89K2 - 037.61 để lại các dấu vết: Thanh kim loại bảo vệ yếm xe bên phải bị cong vênh, bung bật khỏi vị trí ban đầu, trên bề mặt còn để lại vết cà xước bám dính chất màu xanh – đen. Cánh yếm bên phải có vùng cà xước làm mài mòn nhựa và nứt vỡ mất mảnh nhựa; phần ốp trong phía trên bên phải có dấu vết trượt xước nhựa bám dính chất màu xanh và dấu vết nứt gãy nhựa. Gương bên phải, mỏm ngoài tay phanh bên phải, mỏm ngoài tay nắm điều khiển bên phải đều có vùng cà xước làm mài mòn nhựa, kim loại. Ốp nhựa bảo vệ đèn chiếu sáng, chấn bụn bánh xe phía trước có các dấu vết cà xước, mài mòn nhựa. Vành bánh xe phía trước có vết trượt, có dính tạp chất màu đỏ đen. Đế chân phía trước bên phải bị nứt vỡ nhựa, bẹp lõm cong vênh kim loại, trên bề mặt bám dính tạp chất màu xanh. Mặt bên phải và mặt lẫn của lốp xe có các vết trượt làm mài mòn cao su, làm sạch bụi bẩn trên bề mặt lốp và có dính tạp chất màu đỏ - xanh. Ốp nhựa gài để chân phía trước bị bung bật khỏi gờ hãm. Cần để chân bên phải phía sau có vết cà xước mài mòn kim loại.

Ngày 27/02/2025, Phòng C1 Công an tỉnh đã tiến hành kiểm tra trong hơi thở của Nguyễn Lê H không có nồng độ cồn.

Ngày 01/3/2025, Phòng C1 bàn giao hồ sơ vụ việc đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh H để giải quyết theo thẩm quyền. Cơ quan điều tra đã trưng cầu giám định nguyên nhân chết của chị Ngô Thị T2 nhưng gia đình chị T2 xin từ chối giải phẫu tử thi nên không đủ căn cứ kết luận nguyên nhân chết. Ngày 08/5/2025, Cơ quan điều tra trưng cầu giám định tỉ lệ tổn thương cơ thể của chị T2

qua hồ sơ. Tại Bản kết luận giám định số 3760/KL-KTHS ngày 26/5/2025 của V2 Bộ C2 kết luận: Tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của Ngô Thị T2 qua hồ sơ là 74%.

Ngày 05/3/2025, Cơ quan điều tra trưng cầu giám định còn và chất ma túy trong máu thu của tử thi Ngô Thị T2. Tại các Bản kết luận giám định số 182, 183/KLGĐĐC-TTPY cùng ngày 10/3/2025 của Trung tâm P kết luận: Không tìm thấy các chất ma túy Morphin Codeine, C, A, Methamphetamine, Ketamine, MDA, MDMA, MDEA và còn E, M trong máu của tử thi của Ngô Thị T2.

Ngày 27/3/2025, Cơ quan điều tra trưng cầu giám định kỹ thuật số đối với video thu giữ được tại hiện trường trong niêm phong ký hiệu T1. Tại Kết luận giám định số 96/KL-KTHS(KTS) ngày 20/4/2025 của Phòng K1 Công an tỉnh H kết luận: Không phát hiện thấy dấu hiệu cắt ghép, chỉnh sửa nội dung hình ảnh trong 01 file video trong niêm phong ký hiệu T1 gửi giám định. Xác định điểm va chạm giữa 02 phương tiện, có bản ảnh và chú thích mô tả kèm theo.

Ngày 23/5/2025, Cơ quan điều tra cũng trưng cầu giám định dấu vết cơ học trong vụ va chạm giao thông. Tại Bản kết luận giám định số 423/KL-KTHS ngày 10/6/2025 của Phòng K1 Công an tỉnh H kết luận: Dấu vết mài trượt xước bám dính chất màu xanh đen tại thanh kim loại bảo vệ yếm xe bên phải của xe mô tô, biển kiểm soát 89K2 - 037.61 phù hợp với dấu vết mài trượt mất lớp cao su tại mặt ngoài lốp bánh xe trước của xe mô tô, biển kiểm soát 89E1 - 684.59. Dấu vết trượt xước nhựa bám dính chất màu xanh tại ốp trong phía trên bên phải của xe mô tô biển kiểm soát 89K2 - 037.61 phù hợp với dấu vết mài trượt mất lớp sơn tại mặt trước dưới mặt nạ bên phải của xe mô tô biển kiểm soát 89E1 - 684.59. Dấu vết nứt, gãy nhựa tại ốp trong phía trên bên phải của xe mô tô biển kiểm soát 89K2 - 037.61 phù hợp với dấu vết mài, trượt, xước, in hằn tại mặt ngoài bên phải mặt nạ của xe mô tô, đeo biển kiểm soát 89E1 - 684.59.

Ngày 04/4/2025, Cơ quan điều tra yêu cầu định giá tài sản đối với thiệt hại của các phương tiện trong vụ tai nạn giao thông trên. Tại Bản kết luận định giá tài sản số 15/BKL-ĐGTS, ngày 11/4/2025 của Hội đồng định giá tài sản trong tổ tụng hình sự huyện V kết luận: Xe mô tô biển số 89K2 - 037.61 thiệt hại là 3.050.000 đồng; xe mô tô biển số 89E1 - 684.59 thiệt hại là 2.150.000 đồng.

Về bồi thường trách nhiệm dân sự: Đại diện gia đình bị hại yêu cầu Nguyễn Lê H bồi thường tiền thuốc, chi phí điều trị của chị T2 và chi phí nuôi dưỡng 02 con của chị T2 đến khi thành niên với tổng số tiền là 471.181.101 đồng. Nguyễn Lê H chỉ chấp nhận bồi thường 150.000.000 đồng. Do hai bên chưa thống nhất được nên H chưa bồi thường gì cho gia đình chị T2.

Việc thu giữ, tạm giữ, xử lý vật chứng: Quá trình điều tra xác định xe mô tô biển số 89K2 - 037.61 là tài sản hợp pháp của chị Ngô Thị T2. Ngày 07/7/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh H đã trả lại xe cho chồng chị T2 là anh Phạm Văn D1.

Các vật chứng, đồ vật, tài liệu đã thu giữ còn chưa xử lý: Xe mô tô biển số 89E1 - 684.59 của Nguyễn Lê H đang được quản lý tại Kho vật chứng khu vực K thuộc Trại tạm giam số 1, Công an tỉnh H. Giấy đăng ký của xe mô tô biển số 89E1 -

684.59, giấy phép lái xe hạng A1 của H, giấy chứng nhận bảo hiểm dân sự bắt buộc của chủ phương tiện và USB hoàn lại mẫu vật sau giám định đang được quản lý trong hồ sơ vụ án.

Tại bản cáo trạng số 35/CT-VKSKV4 ngày 12/9/2025 của Viện kiểm sát nhân dân khu vực 4 - Hưng Yên truy tố bị cáo về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội như nội dung bản cáo trạng truy tố, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình và đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt. Bị cáo xin lỗi gia đình bị hại và nhất trí với phương án bồi thường đã thống nhất.

Bị cáo và gia đình bị hại thỏa thuận thống nhất về trách nhiệm dân sự, bị cáo bồi thường cho gia đình anh D1 40.000.000 đồng (bốn mươi triệu đồng) tiền chi phí điều trị thương tích và 346.000.000 đồng (ba trăm bốn mươi sáu triệu đồng) tiền cấp dưỡng các cháu là con chị T2. Phương thức cấp dưỡng theo tháng, mỗi tháng là 4.000.000 đồng (bốn triệu đồng), kể từ khi án có hiệu lực pháp luật cho đến khi hoàn thành nghĩa vụ cấp dưỡng. Số tiền bị cáo đã nộp bồi thường tại Cơ quan thi hành án dân sự là 120.000.000 đồng (một trăm hai mươi triệu đồng) sẽ trả cho gia đình anh D1 và được đối trừ với tổng số tiền bồi thường và cấp dưỡng.

Luật sư bào chữa cho bị cáo đề nghị xem xét các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo và cho bị cáo được cải tạo tại địa phương.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân khu vực 4 – Hưng Yên đề nghị Hội đồng xét xử:

Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Lê H phạm tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Áp dụng: Điểm b Khoản 1 Điều 260; Điểm b, s Khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Khoản 1, 2, 3, 5 Điều 65 Bộ luật Hình sự.

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Lê H từ 01 năm 03 tháng đến 01 năm 06 tháng tù, cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 02 năm 06 tháng đến 03 năm, tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Giao bị cáo Nguyễn Lê H cho Ủy ban nhân dân xã T, tỉnh Hưng Yên giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định của pháp luật về thi hành án hình sự.

Các biện pháp tư pháp: Căn cứ điểm a, b khoản 1 Điều 46; điểm a khoản 1 Điều 47; Điều 48 Bộ luật Hình sự. Điểm a khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự. Điều 584, Điều 585, Điều 590 Bộ luật Dân sự.

Về trách nhiệm dân sự: Chấp nhận sự thỏa thuận của bị cáo và đại diện bị hại, bị cáo Nguyễn Lê H bồi thường cho gia đình anh D1 40.000.000 đồng (bốn mươi triệu đồng) tiền chi phí điều trị thương tích và 346.000.000 đồng (ba trăm bốn

mười sáu triệu đồng) tiền cấp dưỡng cho các cháu Phạm Anh T3 và Phạm Thanh T4 là con chị T2; tổng số tiền là 386.000.000 đồng (ba trăm tám mươi sáu triệu đồng). Phương thức cấp dưỡng theo tháng, mỗi tháng là 4.000.000 đồng (bốn triệu đồng), kể từ khi án có hiệu lực pháp luật cho đến khi hoàn thành nghĩa vụ cấp dưỡng. Số tiền bị cáo đã nộp bồi thường tại Cơ quan thi hành án dân sự là 120.000.000 đồng (một trăm hai mươi triệu đồng) theo biên lai số 655, ngày 24/9/2025, trả cho gia đình anh Phạm Văn D1.

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án cho đến khi thi hành xong tất cả các khoản tiền, hàng tháng bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật Dân sự năm 2015.

Xử lý vật chứng: Trả lại bị cáo Nguyễn Lê H 01 xe mô tô biển số 89E1-684.59, nhãn hiệu Yamaha Exciter, màu đen, số khung RLCUG1010LY260919, số máy G3D4E1031948; 01 giấy phép lái xe hạng A1 và giấy chứng nhận bảo hiểm dân sự bắt buộc, đều mang tên Nguyễn Lê H.

Về án phí: Buộc bị cáo phải chịu án phí theo quy định của pháp luật.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra, xét hỏi và tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] *Về thủ tục tố tụng:* Việc khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử vụ án đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bản cáo trạng, quyết định đưa vụ án ra xét xử được tổng đạt cho bị cáo đúng pháp luật; việc lấy lời khai những người tham gia tố tụng, hỏi cung bị can đều đảm bảo. Quá trình điều tra, truy tố, xét xử bị cáo và những người tham gia tố tụng khác không có khiếu nại gì. Hội đồng xét xử xác định việc điều tra, truy tố, xét xử đảm bảo đúng quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự.

[2] *Về nội dung:* Lời khai của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của bị cáo có trong hồ sơ vụ án, phù hợp với lời khai của đại diện bị hại, biên bản khám nghiệm hiện trường, biên bản khám nghiệm phương tiện giao thông, kết luận giám định, video xem xét tại phiên tòa và các chứng cứ khác, nên Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận:

Khoảng 17 giờ 15 phút ngày 27/02/2025, bị cáo Nguyễn Lê H có giấy phép lái xe hợp lệ, điều khiển xe xe mô tô biển số 89E1 - 684.59 đi vào khu vực ngã tư giao nhau giữa đường ĐT379 và đường liên thôn Á, xã V, tỉnh Hưng Yên, mặc dù quan sát thấy phía trước có xe của chị Ngô Thị T2 đang điều khiển đi sang đường, đoạn đường đi vào ngã tư có biển cảnh báo nguy hiểm đi chậm nhưng H điều khiển xe không giảm tốc độ để đảm bảo an toàn, dẫn đến phần bánh trước xe mô tô của H đâm vào phần khung sắt, yếm bên phải của xe mô tô biển số 89K2-037.61 do chị Ngô Thị T2 đang điều khiển. Hậu quả, chị T2 bị chấn thương sọ não, chấn thương ngực kín với tỉ lệ tổn thương cơ thể là 74%, đến ngày 01/3/2025, chị T2 tử vong, xe mô tô biển số 89K2 - 037.61 bị hư hỏng thiệt hại 3.050.000 đồng.

Hành vi điều khiển xe mô tô tham gia giao thông khi đến ngã tư giao nhau không quan sát và giảm tốc độ, không tuân thủ biển cảnh báo nguy hiểm của Nguyễn Lê H đã vi phạm vào khoản 1 Điều 10 và điểm b, d khoản 3 Điều 12 Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Vi phạm như nêu trên của Nguyễn Lê H đã gây thiệt hại làm tổn thương cơ thể chị Ngô Thị T2 74%, đến ngày 01/3/2025, chị T2 tử vong, xe mô tô biển số 89K2 - 037.61 bị hư hỏng thiệt hại 3.050.000 đồng. Viện kiểm sát truy tố bị cáo theo tội danh và điều luật viện dẫn là đúng pháp luật.

Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm phạm đến trật tự công cộng, xâm phạm đến các quy định của pháp luật về an toàn giao thông đường bộ, ảnh hưởng đến sức khỏe của người khác là khách thể được Luật hình sự bảo vệ. Bị cáo có đủ năng lực trách nhiệm hình sự phải nhận thức rõ việc điều khiển xe ô tô tham gia giao thông là phải chấp hành đầy đủ quy định của pháp luật, đặc biệt là các quy định về an toàn giao thông. Khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông đến nơi ngã tư giao nhau phải quan sát giảm tốc độ và chấp hành báo hiệu đường bộ. Trong vụ án này bị hại có lỗi một phần khi điều khiển phương tiện trên đường không ưu tiên không nhường đường cho phương tiện đi trên đường ưu tiên, vì vậy khi quyết định hình phạt Hội đồng xét xử cần đánh giá cho tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo, bị hại, đảm bảo giáo dục bị cáo, đồng thời phòng ngừa các hành vi tương tự xảy ra.

Tuy nhiên cũng xét đến, sau khi tai nạn xảy ra bị cáo đã đề nghị bồi thường cho gia đình bị hại, mặc dù gia đình bị hại chưa đồng ý mức bồi thường nhưng bị cáo đã tự nguyện nộp tiền bồi thường thiệt hại vào Cơ quan thi hành án để khắc phục hậu quả; tại giai đoạn điều tra và tại phiên tòa bị cáo khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải, bố bị cáo được tặng thưởng huy chương kháng chiến, người bị hại cũng có lỗi một phần. Đây là những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm b, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự, nên có căn cứ giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Xét bị cáo hưởng nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, không có tình tiết tăng nặng, bị hại cũng có lỗi, nên áp dụng Điều 65 Bộ luật Hình sự, cho bị cáo được cải tạo tại địa phương thì cũng đủ tác dụng giáo dục bị cáo. Giao bị cáo cho chính quyền địa phương nơi bị cáo cư trú quản lý giám sát và giáo dục.

[3] *Về hình phạt bổ sung*: Bị cáo không hành nghề lái xe nên không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

[4] *Về các biện pháp tư pháp*:

Về trách nhiệm dân sự: Tại phiên tòa bị cáo và gia đình bị hại thỏa thuận thống nhất về trách nhiệm dân sự, bị cáo bồi thường cho gia đình anh Phạm Văn D1 40.000.000 đồng (bốn mươi triệu đồng) tiền chi phí điều trị thương tích và 346.000.000 đồng (ba trăm bốn mươi sáu triệu đồng) tiền cấp dưỡng các cháu là con chị T2; tổng số tiền là 386.000.000 đồng (ba trăm tám mươi sáu triệu đồng). Phương thức cấp dưỡng theo tháng, mỗi tháng là 4.000.000 đồng (bốn triệu đồng), kể từ khi án có hiệu lực pháp luật cho đến khi hoàn thành nghĩa vụ cấp dưỡng. Số tiền bị cáo đã nộp bồi thường tại Cơ quan thi hành án dân sự là 120.000.000 đồng (một trăm hai

mười triệu đồng) sẽ trả cho gia đình anh D1 và được đối trừ với tổng số tiền bồi thường và cấp dưỡng. Đây là sự tự nguyện của các bên, phù hợp pháp luật và không trái với đạo đức xã hội; nên Hội đồng xét xử chấp nhận. Do tại phiên tòa các bên tự nguyện, thỏa thuận về trách nhiệm dân sự như trên, nên cũng không xem xét phân trách nhiệm dân sự đối với phần lỗi của chị T2.

Về xử lý vật chứng: Đối với 01 xe mô tô biển số 89E1-684.59, nhãn hiệu Yamaha Exciter, màu đen, số khung RLCUG1010LY260919, số máy G3D4E1031948; 01 giấy phép lái xe hạng A1 và giấy chứng nhận bảo hiểm dân sự bắt buộc đều mang tên Nguyễn Lê H là tài sản của bị cáo nên sẽ trả lại cho bị cáo để sử dụng.

Đối với xe mô tô biển số 89K2 - 037.61 của chị Ngô Thị T2, ngày 07/7/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh H đã trả lại xe cho chồng chị T2 là anh Phạm Văn D1, nên không xem xét gì thêm.

Đối với 01 USB hoàn lại mẫu vật sau giám định đang lưu giữ trong hồ sơ vụ án là tài liệu, chứng cứ nên tiếp tục lưu trong hồ sơ vụ án.

[5] *Về án phí:* Căn cứ Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự và Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí của Tòa án, buộc bị cáo phải chịu án phí theo quy định. Số tiền 120.000.000 đồng (một trăm hai mươi triệu đồng) bị cáo đã nộp bồi thường không phải chịu án phí.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

[1] *Tuyên bố:* Bị cáo Nguyễn Lê H phạm tội “*Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ*”.

[2] *Áp dụng:* Điểm b Khoản 1 Điều 260; Điểm b, s Khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Khoản 1, 2, 3, 5 Điều 65 Bộ luật Hình sự.

[3] *Xử phạt:* Bị cáo Nguyễn Lê H 01 năm 03 tháng tù, cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 02 năm 06 tháng, tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Giao bị cáo Nguyễn Lê H cho Ủy ban nhân dân xã T, tỉnh Hưng Yên giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định của pháp luật về thi hành án hình sự.

[4] *Các biện pháp tư pháp:* Căn cứ điểm a, b khoản 1 Điều 46; điểm a khoản 1 Điều 47; Điều 48 Bộ luật Hình sự. Điểm a khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự. Điều 584, Điều 585, Điều 590 Bộ luật Dân sự.

Về trách nhiệm dân sự: Chấp nhận sự thỏa thuận của bị cáo và đại diện bị hại, bị cáo Nguyễn Lê H bồi thường cho gia đình anh D1 40.000.000 đồng (bốn mươi triệu đồng) tiền chi phí điều trị thương tích và 346.000.000 đồng (ba trăm bốn

mười sáu triệu đồng) tiền cấp dưỡng cho các cháu Phạm Anh T3 và Phạm Thanh T4 là con chị T2; tổng số tiền là 386.000.000 đồng (ba trăm tám mươi sáu triệu đồng), được trừ đi 120.000.000 đồng (một trăm hai mươi triệu đồng) đã nộp bồi thường, còn phải cấp dưỡng số tiền là 266.000.000 đồng (hai trăm sáu mươi sáu triệu đồng). Phương thức cấp dưỡng theo tháng, mỗi tháng là 4.000.000 đồng (bốn triệu đồng), kể từ khi án có hiệu lực pháp luật cho đến khi hoàn thành nghĩa vụ cấp dưỡng.

Anh Phạm Văn D1 được nhận số tiền bị cáo Nguyễn Lê H đã nộp bồi thường là 120.000.000 đồng (một trăm hai mươi triệu đồng) theo biên lai số 655, ngày 24/9/2025 của Thi hành án dân sự tỉnh Hưng Yên.

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án cho đến khi thi hành xong khoản tiền cấp dưỡng theo tháng, bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật Dân sự năm 2015.

Xử lý vật chứng: Trả lại bị cáo Nguyễn Lê H 01 xe mô tô biển số 89E1-684.59, nhãn hiệu Yamaha Exciter, màu đen, số khung RLCUG1010LY260919, số máy G3D4E1031948; 01 giấy phép lái xe hạng A1 và giấy chứng nhận bảo hiểm dân sự bắt buộc đều mang tên Nguyễn Lê H.

[5] *Về án phí:* Buộc bị cáo Nguyễn Lê H phải chịu 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm và 13.300.000 đồng (mười ba triệu ba trăm nghìn đồng) án phí dân sự.

[6] *Về quyền kháng cáo:* Trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án bị cáo, đại diện bị hại được quyền kháng cáo lên Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên để yêu cầu xét xử phúc thẩm.

Trong trường hợp Bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự thì người phải thi hành án, người được thi hành án có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6,7 và 9 Luật thi hành án dân sự; Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại điều 30 Luật thi hành án dân sự.

Nơi nhận:

- VKSND khu vực 4 – Hưng Yên;
- CQĐT-CA tỉnh Hưng Yên;
- Bị cáo, đại diện bị hại;
- Lưu hồ sơ.

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

Đỗ Văn Mười